LOOP Candidate Handbook

Before You Join, Know Who We Are

کتابچه راهنمای متقاضیان همکاری

آشنایی با قوانین، استانداردها، محرمانگی و فرهنگ سازمانی لوپ

. .. .

۱. Definitions (تعاریف)

. User (کاربر عادی) : شخص حقیقی دریافت‌کننده خدمات شخصی

. Corporate User (کاربر سازمانی) : اشخاص حقوقی، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادها

. Technician (تکنسین) : نیروی میدانی دارای وسیله نقلیه و ابزار کار

. Employee (کارمند): نیروی اداری یا داخلی

. Platform (پلتفرم): اپلیکیشن و سامانه شرکت

. Wallet (کیف پول دیجیتال): حساب داخلی ثبت حقوق و پورسانت

. Assignment (مأموریت): درخواست خدمت ثبت‌شده در سامانه

۲. Scope of Services (دامنه خدمات)

شرکت یک پلتفرم دیجیتال برای: ثبت سفارش خدمات / اعزام تکنسین / مدیریت عملیات / ارائه خدمات حضوری و اداری ارائه می‌دهد.

۳. Employment & Roles (نقش‌ها و استخدام)

۳,۱. انواع همکاری

تکنسین میدانی / تکنسین داخلی / کارمند اداری / کارشناس

۳,۲. شرایط عمومی

احراز هویت الزامی / گذراندن آموزش داخلی / پذیرش خط‌مشی شرکت / نصب اپلیکیشن الزامی

۴. Working Conditions (شرایط کاری)

. تکنسین‌ها: ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰ آماده‌به کار

. کارمندان: طبق شیفت سازمانی

. آنلاین بودن در اپلیکیشن الزامی

. ثبت مرخصی و استعلاجی فقط در سیستم

۵. Dispatch & Operations (اعزام و عملیات)

. مأموریت فقط از طریق اپلیکیشن

. الزام پذیرش یا رد مأموریت

. حضور در محل کاربر طبق دستور

. ممنوعیت ارتباط خارج از سیستم

. ممنوعیت دریافت وجه مستقیم

۶. Equipment & Company Assets (اموال و تجهیزات)

. کلیه تجهیزات امانی شرکت

. ممنوعیت استفاده شخصی

. مسئولیت نگهداری با همکار

. تحویل در پایان همکاری الزامی

۷. Platform Rules (قوانین اپلیکیشن)

. مالکیت کامل داده‌ها با شرکت

. رصد عملکرد، موقعیت و زمان

– ممنوعیت دستکاری سیستم

. امنیت حساب کاربری بر عهده کاربر

۸. Payments & Wallet (حقوق و کیف پول دیجیتال)

. حقوق و پورسانت در کیف پول ثبت می‌شود

. پرداخت بر اساس شماره شبا

. مسئولیت اطلاعات بانکی با کارمند

. کسورات قانونی قابل اعمال است

. پرداخت‌ها دوره‌ای انجام می‌شود

۹. Insurance & Benefits (بیمه و مزایا)

. بیمه تأمین اجتماعی (در صورت شمول)

. بیمه تکمیلی طبق سیاست شرکت

. مزایا طبق توافق نامه داخلی

۱۰. Performance Evaluation (ارزیابی عملکرد)

. امتیاز کاربران عادی و سازمانی

. نرخ پذیرش مأموریت

. کیفیت خدمات

. رفتار حرفه‌ای

. این امتیازات در ارتقاء و پرداخت مؤثر است

۱۱. Conduct & Discipline (انضباط و رفتار)

. ممنوعیت رفتار توهین‌آمیز

. ممنوعیت ارتباط شخصی با مشتری

. ممنوعیت دریافت وجه خارج از سیستم

. تخلفات سبک، متوسط، سنگین، بسیار سنگین

۱۲. Confidentiality & Non-Compete (محرمانگی و عدم رقابت)

. محرمانگی کامل اطلاعات

. ممنوعیت همکاری با رقبا

. ممنوعیت جذب مشتری شرکت

. مالکیت کامل داده‌ها با شرکت

۱۳. Conflict of Interest (تعارض منافع)

. الزام اعلام تعارض

. ممنوعیت دریافت هدیه غیرمجاز

. ممنوعیت همکاری پنهان با رقبا

۱۴. Termination (فسخ و خاتمه)

. استعفا

. فسخ شرکت

. پایان همکاری

. تسویه حساب نهایی

. قطع دسترسی فوری در موارد لازم

۱۵. Dispute Resolution (حل اختلاف)

مرحله ۱:

. مذاکره داخلی

مرحله ۲:

. ارسال اظهارنامه رسمی کتبی

مرحله ۳:

. ارجاع به داور منتخب در اتحادیه فناوران رایانه تهران

. رأی داور قطعی و لازم‌الاجرا است

۱۶. Force Majeure (فورس ماژور)

. بلایای طبیعی

. بحران‌های خارج از کنترل

. تعلیق موقت تعهدات

۱۷. Legal Validity (اعتبار حقوقی)

. پذیرش از طریق اپلیکیشن معتبر است

. استفاده از سیستم – پذیرش توافق نامه

. نسخه دیجیتال معتبر است

۱۸. Amendments (اصلاحات)

شرکت حق دارد توافق نامه را به‌روزرسانی کند و ادامه همکاری به معنای پذیرش نسخه جدید است.

.....

کتابچه توافق‌نامه جامع همکاری، استخدام، تعهدات حرفه‌ای، محرمانگی اطلاعات، آیین‌نامه انضباطی و مقررات اجرایی کارکنان، کارشناسان و تکنسین‌های شرکت

مقدمه

توافق‌نامه با هدف ایجاد یک رابطه حرفه‌ای، شفاف، منظم و مبتنی بر حسن نیت میان شرکت و کارکنان، کارشناسان، تکنسین‌ها و سایر اشخاصی که به هر نحو با شرکت همکاری می‌نمایند، تنظیم گردیده است.

نظر به اینکه شرکت از طریق وب‌سایت، اپلیکیشن، سامانه‌های نرم‌افزاری و سایر بسترهای الکترونیکی اقدام به ارائه خدمات به کاربران می‌نماید، رعایت استانداردهای حرفه‌ای، اخلاقی، امنیتی، فنی و سازمانی از سوی کلیه همکاران، لازمه حفظ اعتبار، امنیت، کیفیت خدمات و اعتماد کاربران می‌باشد.

لذا تمامی اشخاص مشمول توافق‌نامه، با امضای نسخه فیزیکی یا پذیرش الکترونیکی آن، ضمن اعلام مطالعه کامل مفاد این سند، خود را ملزم به رعایت کلیه تعهدات، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات ابلاغی شرکت می‌دانند.

فصل اول

تعاریف

ماده ۱ – تعاریف

اصطلاحات به‌کار رفته در کتابچه توافق‌نامه، در معانی زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند، مگر آنکه از متن، مفهوم دیگری استنباط گردد.

بند ۱–۱

شرکت: شخص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات که مالک یا بهره‌بردار سامانه‌ها، وب‌سایت، اپلیکیشن، تجهیزات، اطلاعات، علائم تجاری، دارایی‌های فیزیکی و دیجیتال و سایر حقوق مادی و معنوی مرتبط با کسب‌وکار می‌باشد.

بند ۱–۲

کارمند: هر شخص حقیقی که براساس توافق نامه استخدام یا همکاری، در واحدهای اداری، مالی، منابع انسانی، پشتیبانی، فروش، فناوری اطلاعات، انبار، عملیات، بازاریابی، مدیریت یا سایر بخش‌های شرکت مشغول فعالیت می‌باشد.

بند ۱–۳

کارشناس: شخصی که با دارا بودن تخصص حرفه‌ای، مسئول انجام امور تخصصی، فنی، اجرایی، نظارتی، مدیریتی یا مشاوره‌ای در شرکت است.

بند ۱–۴

تکنسین میدانی: شخصی که از طریق اپلیکیشن تکنسین یا سایر سامانه‌های شرکت، مأموریت دریافت نموده و جهت ارائه خدمات به محل مورد درخواست کاربر اعزام می‌گردد.

بند ۱–۵

تکنسین داخلی: شخصی که عمدتاً در محل شرکت یا مراکز عملیاتی فعالیت نموده و حسب نیاز شرکت ممکن است برای انجام مأموریت نیز اعزام گردد.

بند ۱–۶

کاربر: هر شخص حقیقی یا حقوقی که از طریق وب‌سایت، اپلیکیشن، تماس تلفنی یا سایر روش‌های مورد تأیید شرکت، درخواست دریافت خدمات ثبت نموده باشد.

بند ۱–۷

اپلیکیشن تکنسین: نرم‌افزار اختصاصی شرکت که به منظور دریافت مأموریت، اعلام حضور، ثبت گزارش، ثبت موقعیت مکانی، ارتباط سازمانی، مدیریت زمان کاری و سایر فرآیندهای عملیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بند ۱–۸

سامانه: کلیه نرم‌افزارها، وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها، پنل‌های مدیریتی، پایگاه‌های داده، سرورها، APIها، زیرساخت‌های ابری، سامانه‌های پیامکی و سایر زیرساخت‌های متعلق به شرکت.

بند ۱–۹

اطلاعات محرمانه: هرگونه اطلاعات مالی، حقوقی، مدیریتی، تجاری، نرم‌افزاری، فنی، امنیتی، اطلاعات کاربران، اطلاعات کارکنان، توافق نامه ها، قیمت‌ها، فرآیندها، الگوریتم‌ها، اسناد، گزارش‌ها، رمزهای عبور، داده‌ها و هر اطلاعاتی که به صورت عمومی منتشر نشده باشد.

بند ۱–۱۰

اموال شرکت: کلیه تجهیزات، ابزار، لباس فرم، کارت شناسایی، رایانه، تلفن همراه، قطعات، خودرو، موتورسیکلت، کلیدها، اسناد، نرم‌افزارها، تجهیزات ایمنی، تجهیزات تخصصی و هرگونه دارایی فیزیکی یا دیجیتال که در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.

بند ۱–۱۱

لباس فرم: پوشش رسمی و استاندارد معرفی‌شده توسط شرکت که استفاده از آن در زمان انجام مأموریت، حضور در محل شرکت یا شرکت در رویدادهای سازمانی الزامی است.

بند ۱–۱۲

تجهیزات امانی: هرگونه وسیله، ابزار، دستگاه، تجهیزات تخصصی، قطعات، مدارک، لباس فرم، کارت شناسایی، کلید، تجهیزات ایمنی یا سایر اموالی که به صورت موقت در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.

بند ۱–۱۳

مأموریت: هرگونه خدمت، بازدید، نصب، تعمیر، سرویس، کارشناسی، حمل، پشتیبانی یا فعالیتی که توسط شرکت به کارکنان ارجاع می‌شود.

بند ۱۴ – ۱

خط‌مشی شرکت: مجموعه سیاست‌ها، استانداردها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، فرآیندهای اجرایی، رویه‌های عملیاتی و تصمیمات مدیریتی که توسط شرکت تدوین و ابلاغ می‌شود.

بند ۱۵ – ۱

روز کاری: روزها و ساعات رسمی فعالیت شرکت که مطابق مقررات

داخلی تعیین و به کارکنان ابلاغ می‌شود.

بند ۱۶ – ۱

کاربر عادی: هر شخص حقیقی که به منظور دریافت خدمات برای مصارف شخصی، خانوادگی یا غیرتجاری از طریق وب‌سایت، اپلیکیشن، مرکز تماس یا سایر بسترهای مورد تأیید شرکت، درخواست خدمت ثبت می‌نماید.

بند ۱۷ – ۱

کاربر سازمانی: هر شخص حقوقی، سازمان، شرکت، مؤسسه، نهاد دولتی یا غیردولتی، مجتمع، کارخانه، فروشگاه، بانک، هتل، بیمارستان، مرکز آموزشی یا هر شخصیت حقوقی دیگری که براساس توافق نامه، تفاهم‌نامه، اشتراک یا توافق مستقل با شرکت، از خدمات شرکت استفاده می‌نماید.

بند ۱۸ – ۱

محل خدمت: هر مکان حقیقی یا حقوقی که توسط کاربر عادی یا کاربر سازمانی جهت انجام مأموریت در سامانه ثبت گردیده و توسط شرکت به کارکنان یا تکنسین‌ها ابلاغ می‌شود.

ماده ۲ – موضوع کتابچه توافق‌نامه

موضوع کتابچه توافق‌نامه عبارت است از تعیین کلیه حقوق، تعهدات، مسئولیت‌ها، حدود اختیارات، الزامات حرفه‌ای، الزامات اخلاقی، ضوابط اجرایی، مقررات انضباطی، سیاست‌های امنیت اطلاعات، نحوه استفاده از تجهیزات، شرایط ارائه خدمات، نحوه همکاری و سایر روابط حقوقی میان شرکت و کارکنان، کارشناسان، تکنسین‌ها و سایر اشخاص مشمول توافق‌نامه.

در توافق‌نامه علاوه بر توافق نامه ی استخدام یا همکاری، به عنوان آیین‌نامه داخلی، منشور رفتار حرفه‌ای، دستورالعمل اجرایی و تعهدنامه محرمانگی نیز محسوب شده و برای کلیه اشخاص مشمول لازم‌الاتباع است.

ماده ۳– قلمرو اجرای توافق‌نامه

بند ۱–۳

در توافق‌نامه نسبت به تمامی کارکنان، تکنسین‌ها، کارشناسان، مدیران، سرپرستان، کارآموزان، نیروهای توافق نامه ای، نیروهای پروژه‌ای، نیروهای تمام‌وقت، پاره‌وقت، آزمایشی، مشاوران و هر شخصی که به هر نحو با شرکت همکاری می‌نماید، لازم‌الاجرا است.

بند ۲–۳

مفاد توافق‌نامه بر تمامی فعالیت‌های حضوری، غیرحضوری، دورکاری، مأموریت‌های میدانی، خدمات داخلی، آموزش‌ها، ارتباطات سازمانی، استفاده از سامانه‌ها، اپلیکیشن‌ها، تجهیزات، اطلاعات، شبکه‌های ارتباطی و کلیه فعالیت‌های مرتبط با شرکت حاکم خواهد بود.

بند ۳–۳

توافق‌نامه تمامی مراحل همکاری از زمان ثبت درخواست استخدام، شرکت در دوره‌های آموزشی، ارزیابی، استخدام، شروع همکاری، انجام مأموریت، خاتمه همکاری و تعهدات پس از پایان همکاری را در بر می‌گیرد.

بند ۴–۳

پذیرش توافق‌نامه از طریق امضای نسخه فیزیکی یا پذیرش الکترونیکی در سامانه یا اپلیکیشن، به منزله مطالعه، درک کامل و قبول بدون قید و شرط تمامی مفاد آن خواهد بود.

بند ۵–۳

عدم اطلاع یا عدم مطالعه مفاد توافق‌نامه، موجب سلب مسئولیت یا رفع تعهدات اشخاص مشمول نخواهد بود.

فصل دوم

شرایط عمومی همکاری، استخدام و پذیرش

ماده ۴– اصول حاکم بر همکاری

بند ۱–۴

همکاری میان شرکت و اشخاص مشمول توافق‌نامه بر پایه اصول قانونی، حسن نیت، صداقت، اعتماد متقابل، رعایت حقوق طرفین، حفظ منافع مشروع شرکت، رعایت حقوق کاربران، مسئولیت‌پذیری، نظم سازمانی، محرمانگی اطلاعات، امانت‌داری و اخلاق حرفه‌ای استوار می‌باشد.

بند ۲-۴

تمامی کارکنان، کارشناسان و تکنسین‌ها متعهد می‌شوند وظایف محوله را با نهایت دقت، کیفیت، سرعت، احترام، رعایت استانداردهای فنی و مطابق دستورالعمل‌های شرکت انجام دهند.

بند ۳-۴

پذیرش همکاری با شرکت به منزله پذیرش تمامی مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، استانداردهای خدمات، فرآیندهای اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورهای مدیریتی و تغییرات بعدی آن‌ها خواهد بود.

بند ۴-۴

هیچ شخصی مجاز نیست بدون مجوز کتبی شرکت، از نام، برند، علائم تجاری، لوگو، اعتبار، امکانات یا اطلاعات شرکت در جهت منافع شخصی یا اشخاص ثالث استفاده نماید.

بند ۵-۴

کارکنان موظف‌اند در تمامی مراحل همکاری، شأن، اعتبار، حسن شهرت و منافع مادی و معنوی شرکت را حفظ نموده و از هرگونه رفتار یا اقدامی که موجب خدشه به اعتبار شرکت گردد، خودداری نمایند.

ماده ۵- شرایط احراز صلاحیت و استخدام

بند ۱-۵

شرکت در پذیرش، استخدام یا همکاری با متقاضیان، اختیار کامل داشته و هیچ شخصی صرفاً با ثبت درخواست همکاری، انجام مصاحبه یا حضور در دوره آموزشی، حق استخدام یا همکاری برای خود ایجاد نمی‌نماید.

بند ۲-۵

پذیرش نهایی هر متقاضی منوط به احراز شرایط عمومی و اختصاصی مورد نظر شرکت، تأیید واحد منابع انسانی، تأیید واحد مربوطه و انعقاد توافق نامه ی همکاری خواهد بود.

بند ۳-۵

شرکت می‌تواند پیش از استخدام یا در طول همکاری، نسبت به بررسی سوابق شغلی، تحصیلی، مهارتی، هویتی، انتظامی، انضباطی و سایر سوابق مرتبط با رعایت قوانین اقدام نماید.

بند ۴-۵

ارائه هرگونه اطلاعات، مدارک یا اظهارات خلاف واقع، ناقص، جعلی یا گمراه‌کننده، از سوی متقاضی، موجب رد درخواست همکاری یا فسخ توافق نامه خواهد شد و مسئولیت کلیه آثار قانونی آن بر عهده شخص خواهد بود.

بند ۵-۵

شرکت می‌تواند با توجه به ماهیت شغل، ارائه گواهی سلامت، گواهی عدم سوءپیشینه، گواهینامه‌های تخصصی، مدارک مهارتی، گواهینامه رانندگی، مدارک مالکیت یا استفاده از وسیله نقلیه و سایر مدارک مورد نیاز را مطالبه نماید.

ماده ۶- احراز هویت و مدارک استخدامی

بند ۱-۶

تمامی متقاضیان موظف‌اند پیش از شروع همکاری، اطلاعات هویتی و مدارک مورد درخواست شرکت را به صورت صحیح، کامل و معتبر ارائه نمایند.

بند ۲-۶

شرکت حق دارد اصالت تمامی مدارک ارائه‌شده را از طریق مراجع ذی‌صلاح بررسی و راستی‌آزمایی نماید.

بند ۳-۶

در صورت تغییر هر یک از اطلاعات هویتی، نشانی، شماره تماس، اطلاعات بانکی، وضعیت تأهل، گواهینامه رانندگی یا سایر اطلاعات مؤثر، شخص موظف است حداکثر ظرف پنج روز کاری، مراتب را به شرکت اعلام نماید.

بند ۴-۶

هرگونه خسارت ناشی از اعلام نکردن تغییر اطلاعات، بر عهده شخص خواهد بود.

ماده ۷- دوره آموزش، ارزیابی و آمادگی همکاری

بند ۱-۷

تمامی متقاضیان همکاری، پیش از شروع فعالیت رسمی، موظف به شرکت در دوره آموزش مقدماتی شرکت می‌باشند.

بند ۷-۲

دوره آموزشی با هدف آشنایی متقاضی با فرهنگ سازمانی، ارزش‌های شرکت، خط‌مشی‌ها، استانداردهای خدمات، رفتار حرفه‌ای، قوانین داخلی، امنیت اطلاعات، نحوه استفاده از سامانه‌ها، اپلیکیشن تکنسین، نحوه ارتباط با کاربران، اصول ایمنی، نحوه استفاده از تجهیزات، فرآیندهای عملیاتی و سایر آموزش‌های مورد نیاز برگزار می‌شود.

بند ۷-۳

دوره آموزشی اولیه، حسب تشخیص شرکت، ممکن است بدون دریافت هزینه برگزار گردد و شرکت در این دوره، به تنهایی هیچ‌گونه رابطه استخدامی، استحقاق دریافت حقوق، مزایا، بیمه یا تعهد استخدامی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد.

بند ۷-۴

شرکت می‌تواند در طول دوره آموزشی، آزمون‌های نظری، عملی، فنی، شخصیتی، رفتاری، اخلاق حرفه‌ای یا ارزیابی میدانی برگزار نموده و ادامه فرآیند جذب را منوط به موفقیت در این ارزیابی‌ها نماید.

بند ۷-۵

گذراندن موفق دوره آموزشی، صرفاً یکی از شرایط لازم برای همکاری بوده و به منزله استخدام قطعی یا ایجاد حق مکتسبه برای متقاضی نخواهد بود.

بند ۷-۶

شرکت می‌تواند در هر مرحله از فرآیند آموزش، بدون ایجاد تعهد استخدامی و با رعایت قوانین مربوط، از ادامه فرآیند جذب متقاضی صرف‌نظر نماید.

بند ۷-۷

کلیه آموزش‌ها، جزوات، فیلم‌ها، دستورالعمل‌ها، اسناد، نرم‌افزارها، فرآیندها، استانداردها و سایر محتوای آموزشی، جزء دارایی‌های فکری و اطلاعات محرمانه شرکت محسوب شده و هرگونه تکثیر، انتشار، انتقال یا استفاده خارج از حدود مجاز از آن‌ها ممنوع است.

بند ۷-۸

شرکت می‌تواند در طول همکاری نیز، برگزاری دوره‌های بازآموزی، آموزش فناوری‌های جدید، آموزش خدمات جدید، آموزش رفتار حرفه‌ای، آموزش امنیت اطلاعات و سایر دوره‌های الزامی را در هر زمان ضروری تشخیص داده و حضور کارکنان در این دوره‌ها الزامی خواهد بود.

ماده ۸– دوره آزمایشی همکاری

بند ۱–۸

پس از موفقیت در مراحل جذب و آموزش، همکاری می‌تواند برای مدت مشخصی به صورت آزمایشی آغاز گردد.

بند ۲–۸

در دوره آزمایشی، عملکرد، رفتار حرفه‌ای، رعایت مقررات، کیفیت خدمات، میزان مسئولیت‌پذیری، نحوه ارتباط با کاربران، رعایت نظم سازمانی، میزان یادگیری و سایر شاخص‌های عملکرد توسط شرکت ارزیابی خواهد شد.

بند ۳–۸

عدم تأیید عملکرد در دوره آزمایشی، موجب ایجاد حق استخدام قطعی برای شخص نخواهد بود و شرکت می‌تواند مطابق قوانین حاکم نسبت به خاتمه فرآیند همکاری اقدام نماید.

بند ۴–۸

در صورت تأیید عملکرد، همکاری مطابق توافق نامه و مقررات داخلی شرکت ادامه خواهد یافت.

فصل سوم

تعهدات عمومی کارکنان، کارشناسان و تکنسین‌ها

ماده ۹– تعهدات عمومی

بند ۱–۹

کارکنان، کارشناسان و تکنسین‌ها متعهد می‌شوند کلیه وظایف محوله را با رعایت اصول حرفه‌ای، دقت، صداقت، امانت‌داری، مسئولیت‌پذیری، حسن نیت و مطابق استانداردهای تعیین‌شده توسط شرکت انجام دهند.

بند ۲–۹

همه کارکنان موظف‌اند در تمام مدت همکاری، منافع مشروع شرکت را بر منافع شخصی در امور مرتبط با شرکت مقدم دانسته و از هرگونه اقدامی که موجب ورود خسارت مادی، معنوی، اعتباری یا تجاری به شرکت گردد، خودداری نمایند.

بند ۳–۹

کارکنان موظف‌اند کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، فرآیندهای اجرایی، استانداردهای خدمات و تصمیمات ابلاغی شرکت را رعایت نمایند.

بند ۴–۹

کارکنان مکلف‌اند در حدود وظایف شغلی خود همکاری کامل با مدیران، سرپرستان و سایر واحدهای شرکت داشته باشند.

بند ۵–۹

پذیرش مأموریت یا انجام هرگونه فعالیت خارج از حدود اختیارات تعیین‌شده، بدون اخذ مجوز از مقام مسئول، ممنوع است.

ماده ۱۰ – رعایت قوانین، اخلاق حرفه‌ای و شئونات رفتاری

بند ۱–۱۰

کارکنان موظف‌اند در تمامی محیط‌های کاری، محل شرکت، محل خدمت، مأموریت، ارتباطات تلفنی، ارتباطات آنلاین، جلسات، پیام‌رسان‌ها، اپلیکیشن شرکت و هرگونه ارتباط با کاربران، همکاران یا اشخاص ثالث، نهایت ادب، احترام، متانت و اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمایند.

بند ۲–۱۰

به‌کارگیری هرگونه الفاظ رکیک، توهین‌آمیز، تهدیدآمیز، تحقیرکننده، تمسخرآمیز، تبعیض‌آمیز، افترا، تهمت، درگیری لفظی یا فیزیکی، ایجاد تنش، رفتار خشونت‌آمیز یا هرگونه رفتار مغایر با شئونات حرفه‌ای ممنوع است.

بند ۳–۱۰

کارکنان موظف‌اند بدون توجه به جنسیت، سن، قومیت، ملیت، زبان، مذهب، معلولیت یا سایر ویژگی‌های شخصی، با تمامی کاربران و همکاران با احترام و عدالت رفتار نمایند.

بند ۴–۱۰

حفظ آرامش، خونسردی و رفتار حرفه‌ای حتی در شرایط اختلاف یا نارضایتی کاربر، از تعهدات اساسی کارکنان محسوب می‌شود.

بند ۵-۱۰

کارکنان موظف‌اند از هرگونه مشاجره، جر و بحث، تحریک، تهدید یا رفتار خارج از شأن حرفه‌ای خودداری نموده و در صورت بروز اختلاف، موضوع را فوراً به شرکت گزارش نمایند.

ماده ۱۱ – ظاهر، پوشش و آراستگی

بند ۱-۱۱

استفاده از لباس فرم، کارت شناسایی و تجهیزات معرفی‌شده توسط شرکت، در تمامی ساعات کاری، آموزش‌ها، مأموریت‌ها و هنگام حضور در محل کاربران الزامی است.

بند ۲-۱۱

لباس فرم باید همواره تمیز، سالم، مرتب و مطابق استانداردهای شرکت مورد استفاده قرار گیرد.

بند ۳-۱۱

کارکنان موظف‌اند بهداشت فردی، آراستگی ظاهری و نظافت شخصی را در تمام مدت همکاری رعایت نمایند.

بند ۴-۱۱

استفاده از پوشش، علائم، نوشته‌ها یا نمادهایی که مغایر با قوانین، شئونات عمومی، اعتبار شرکت یا خط‌مشی سازمان باشد، ممنوع است.

بند ۵-۱۱

هرگونه تغییر، حذف، مخدوش نمودن یا استفاده غیرمجاز از لباس فرم، لوگو، نشان یا کارت شناسایی شرکت ممنوع است.

ماده ۱۲ – حضور، انضباط زمانی و آمادگی خدمت

بند ۱-۱۲

کارکنان موظف‌اند در روزها و ساعات تعیین‌شده توسط شرکت، آماده انجام وظایف محوله باشند.

بند ۲-۱۲

تکنسین‌های میدانی و تکنسین‌های داخلی مکلف‌اند مطابق برنامه زمان‌بندی شرکت، در ساعات کاری تعیین‌شده، اپلیکیشن تکنسین را فعال، در دسترس و آنلاین نگه دارند.

بند ۳-۱۲

تأخیر در شروع کار، خروج زودهنگام، ترک محل خدمت، خاموش نمودن اپلیکیشن، عدم پاسخگویی یا عدم آمادگی برای انجام مأموریت بدون عذر موجه، تخلف انضباطی محسوب می‌شود.

بند ۴-۱۲

کارکنان موظف‌اند در صورت بروز هرگونه حادثه، بیماری، تأخیر یا مانع برای حضور در محل کار یا انجام مأموریت، در اولین فرصت مراتب را به مقام مسئول اطلاع دهند.

ماده ۱۳ – استفاده از اپلیکیشن و سامانه‌های شرکت

بند ۱-۱۳

کلیه تکنسین‌ها و سایر کارکنانی که بنا به تشخیص شرکت موظف به استفاده از اپلیکیشن اختصاصی هستند، مکلف‌اند همواره آخرین نسخه مورد تأیید شرکت را بر روی تلفن همراه خود نصب و فعال نگه دارند.

بند ۲-۱۳

کارکنان موظف‌اند نام کاربری، رمز عبور، کدهای امنیتی و اطلاعات دسترسی خود را محرمانه نگه داشته و از واگذاری آن به اشخاص دیگر خودداری نمایند.

بند ۳-۱۳

هرگونه استفاده غیرمجاز، دستکاری، مهندسی معکوس، تغییر، نفوذ، اختلال، تقلب یا اقدام بی اثر کردن یا دور زدن سازوکارهای نرم‌افزاری شرکت ممنوع است.

بند ۴-۱۳

ثبت اطلاعات خلاف واقع، ثبت مأموریت صوری، تغییر عمدی موقعیت مکانی، ثبت زمان غیرواقعی یا هرگونه دستکاری اطلاعات سامانه، تخلف عمده محسوب می‌شود.

بند ۵-۱۳

شرکت مجاز است در حدود قوانین، تمامی سوابق ثبت‌شده در سامانه را برای اهداف مدیریتی، امنیتی، آموزشی، رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار دهد.

ماده ۱۴ – حفظ اعتبار و شهرت شرکت

بند ۱–۱۴

کارکنان موظف‌اند در تمامی اظهارات، رفتارها، مکاتبات، فعالیت‌های حضوری و مجازی، شأن، اعتبار و حسن شهرت شرکت را حفظ نمایند.

بند ۲–۱۴

هرگونه انتشار مطالب کذب، شایعه، اطلاعات نادرست، اظهارات توهین‌آمیز یا انتشار محتوایی که موجب آسیب به اعتبار شرکت گردد، ممنوع است.

بند ۳–۱۴

کارکنان بدون مجوز کتبی شرکت حق انجام مصاحبه، انتشار اطلاعیه، ارائه بیانیه، اظهار نظر رسمی یا معرفی خود به عنوان سخنگوی شرکت را ندارند.

بند ۴–۱۴

استفاده از نام، برند، لوگو یا هویت بصری شرکت در تبلیغات شخصی، صفحات مجازی، کارت ویزیت شخصی یا فعالیت‌های خارج از شرکت، بدون مجوز کتبی ممنوع است.

ماده ۱۵ – رعایت دستورات سازمانی

بند ۱–۱۵

کارکنان موظف‌اند دستورات قانونی و متعارف صادره از سوی مدیران و سرپرستان مجاز را در حدود وظایف شغلی خود اجرا نمایند.

بند ۲–۱۵

در صورت وجود ابهام در دستور صادره، کارکنان موظف‌اند پیش از اقدام، موضوع را از مقام صادرکننده استعلام نمایند.

بند ۳–۱۵

امتناع غیرموجه از اجرای دستورات قانونی شرکت یا ایجاد مانع در اجرای امور، تخلف انضباطی محسوب می‌شود.

بند ۴-۱۵

چنانچه اجرای دستوری به‌طور آشکار برخلاف قانون یا ایمنی باشد، کارمند موظف است موضوع را فوراً به مقام بالاتر گزارش دهد تا بررسی و تصمیم‌گیری انجام شود.

فصل چهارم

مقررات اعزام، انجام مأموریت و ارائه خدمات به کاربران

ماده ۱۶ – اصول اعزام به مأموریت

بند ۱-۱۶

تمامی مأموریت‌های کاری صرفاً از طریق سامانه‌ها، اپلیکیشن‌ها، مرکز تماس یا سایر بسترهای رسمی شرکت به کارکنان و تکنسین‌ها ارجاع می‌گردد.

بند ۲-۱۶

تکنسین موظف است پس از دریافت اعلان مأموریت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی اطلاعات مأموریت، اعلام پذیرش یا رد آن از طریق اپلیکیشن اقدام نماید.

بند ۳-۱۶

عدم پاسخگویی مکرر، تأخیر غیرموجه در پذیرش مأموریت، رد بی‌دلیل مأموریت‌ها یا خروج از وضعیت آماده‌به‌کار، می‌تواند در ارزیابی عملکرد، رتبه‌بندی، تخصیص مأموریت‌های آتی یا ادامه همکاری مؤثر باشد.

بند ۴-۱۶

پس از پذیرش مأموریت، تکنسین موظف است بدون تأخیر غیرموجه به سمت محل خدمت حرکت نماید.

بند ۵-۱۶

هرگونه تغییر مسیر، توقف غیرضروری، ترک مأموریت یا واگذاری مأموریت به شخص دیگر بدون مجوز شرکت ممنوع است.

ماده ۱۷ – آمادگی قبل از اعزام

بند ۱-۱۷

پیش از اعزام، تکنسین موظف است از سلامت وسیله نقلیه، ابزار کار، تجهیزات، لباس فرم، کارت شناسایی، تلفن همراه، اینترنت، شارژ باتری و تجهیزات ایمنی اطمینان حاصل نماید.

بند ۲-۱۷

همراه داشتن تجهیزات تخصصی مورد نیاز هر خدمت الزامی است.

بند ۳-۱۷

چنانچه نقص تجهیزات موجب اختلال در انجام خدمت گردد، مسئولیت آن حسب مورد بر عهده شخص خواهد بود.

ماده ۱۸ – حضور در محل کاربر

بند ۱-۱۸

تکنسین موظف است در زمان ورود، خود را با نام، سمت و عنوان شغلی معرفی نموده و در صورت درخواست کاربر، کارت شناسایی شرکت را ارائه نماید.

بند ۲-۱۸

ورود به محل خدمت صرفاً در حدود مأموریت ثبت‌شده مجاز است.

بند ۳-۱۸

تکنسین موظف است با حفظ احترام، آرامش، ادب، آراستگی و رعایت شئونات حرفه‌ای با کاربر برخورد نماید.

بند ۴-۱۸

هرگونه رفتار خارج از عرف، شوخی نامناسب، بحث شخصی، استعمال دخانیات، ایجاد مزاحمت، استعمال الفاظ رکیک، بی‌احترامی، تهدید یا رفتار نامناسب در محل خدمت ممنوع است.

بند ۵-۱۸

تکنسین موظف است در طول انجام خدمت، تمامی مقررات ایمنی، فنی و استانداردهای شرکت را رعایت نماید.

ماده ۱۹ – ارتباط با کاربران

بند ۱-۱۹

تمامی ارتباطات کاری با کاربران باید صرفاً در چهارچوب مأموریت ثبت‌شده و از طریق روش‌های مورد تأیید شرکت انجام شود.

بند ۲-۱۹

دادن شماره تلفن شخصی، آدرس شخصی، حساب شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، ایمیل شخصی یا هرگونه اطلاعات تماس شخصی به کاربران ممنوع است.

بند ۳-۱۹

دریافت اطلاعات تماس کاربران برای استفاده شخصی یا خارج از چهارچوب شرکت ممنوع است.

بند ۴-۱۹

برقراری هرگونه رابطه شخصی، تجاری، مالی یا استخدامی با کاربران خارج از سامانه شرکت ممنوع است.

بند ۵-۱۹

ارائه هرگونه خدمات مستقل به کاربران شرکت، چه در زمان همکاری و چه پس از آن، با هدف نقض یا دور زدن سامانه شرکت، ممنوع بوده و نقض تعهدات توافق نامه ای محسوب می‌شود.

بند ۶-۱۹

کارکنان حق ندارند کاربران را به استفاده از خدمات شرکت‌های دیگر یا فعالیت شخصی خود ترغیب نمایند.

ماده ۲۰- دریافت وجه و امور مالی مأموریت

بند ۱-۲۰

دریافت هرگونه وجه، هزینه، بیعانه، انعام، پورسانت یا مبلغی خارج از فرآیندهای مالی تعیین‌شده توسط شرکت ممنوع است؛ مگر در مواردی که شرکت به‌صورت کتبی یا از طریق سامانه مجوز داده باشد.

بند ۲-۲۰

تکنسین حق تغییر قیمت خدمات، اعلام قیمت غیرواقعی، توافق مالی مستقل با کاربر یا حذف هزینه‌های تعیین‌شده توسط شرکت را ندارد.

بند ۳-۲۰

در صورت پرداخت نقدی توسط کاربر در موارد مجاز، تکنسین موظف است مطابق دستورالعمل مالی شرکت عمل نموده و اطلاعات مربوط را در سامانه ثبت نماید.

ماده ۲۱– حفظ حریم خصوصی کاربران

بند ۱–۲۱

کارکنان موظف‌اند حریم خصوصی، اسرار، اطلاعات، اموال و حقوق کاربران را در تمامی مراحل خدمت رعایت نمایند.

بند ۲–۲۱

مشاهده، بررسی، استفاده، نسخه‌برداری، افشاء یا انتشار اطلاعات، اسناد، تصاویر، فیلم‌ها، فایل‌ها یا اطلاعات شخصی کاربران، خارج از حدود انجام خدمت، ممنوع است.

بند ۳–۲۱

عکس‌برداری، فیلم‌برداری یا ضبط صدا در محل خدمت، مگر در موارد ضروری و مطابق دستورالعمل شرکت یا با رضایت لازم، ممنوع است.

بند ۴–۲۱

کارکنان موظف‌اند از هرگونه اقدامی که موجب نقض حریم خصوصی کاربران گردد، خودداری نمایند.

ماده ۲۲– خاتمه مأموریت

بند ۱–۲۲

پس از پایان خدمت، تکنسین موظف است وضعیت مأموریت را در اپلیکیشن ثبت نماید.

بند ۲–۲۲

ثبت گزارش انجام کار، تصاویر مستند (در صورت نیاز)، قطعات مصرفی، توضیحات فنی، زمان پایان خدمت و سایر اطلاعات مورد درخواست سامانه الزامی است.

بند ۳–۲۲

ترک محل خدمت پیش از ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه، در مواردی که ثبت فوری امکان‌پذیر باشد، مجاز نیست.

بند ۴–۲۲

ثبت اطلاعات خلاف واقع، گزارش غیرواقعی یا ناقص، تخلف انضباطی محسوب می‌شود.

ماده ۲۳– ارزیابی عملکرد و نظام امتیازدهی

بند ۱–۲۳

شرکت مجاز است به‌منظور ارتقاء کیفیت خدمات، نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و تکنسین‌ها را از طریق سامانه‌های الکترونیکی اجرا نماید.

بند ۲–۲۳

کاربران می‌توانند پس از پایان هر خدمت، کیفیت انجام مأموریت، رفتار حرفه‌ای، نظم، سرعت، دقت، نحوه برخورد و میزان رضایت خود را از طریق اپلیکیشن یا سایر سامانه‌های شرکت ثبت نمایند.

بند ۳–۲۳

امتیازها، نظرات، شکایات، پیشنهادها، گزارش‌های مدیریتی، میزان پذیرش مأموریت، میزان تأخیر، کیفیت خدمات، رعایت مقررات و سایر شاخص‌های عملکرد، می‌تواند در رتبه‌بندی، اعزام مأموریت، پرداخت پاداش، پرداخت پورسانت، ارتقاء شغلی، آموزش مجدد یا سایر تصمیمات مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد.

بند ۴–۲۳

ثبت نظر یا امتیاز توسط کاربران، به منزله رأی قطعی نبوده و شرکت حق بررسی، راستی‌آزمایی، اصلاح یا بی‌اثر نمودن نظرات خلاف واقع، مغرضانه یا غیرمستند را برای خود محفوظ می‌دارد.

بند ۵–۲۳

کارکنان حق ندارند کاربران را به ثبت نظر غیرواقعی، امتیاز صوری یا حذف شکایت ترغیب، تشویق، تهدید یا مجبور نمایند.

فصل پنجم

ساعات کاری، حضور، وضعیت آماده‌به‌کار، اپلیکیشن و مدیریت زمان

ماده ۲۴– ساعات کاری

بند ۱–۲۴

ساعات رسمی فعالیت شرکت مطابق برنامه ابلاغی شرکت تعیین می‌گردد و کلیه کارکنان، کارشناسان و تکنسین‌ها مکلف به رعایت آن می‌باشند.

بند ۲-۲۴

ساعات عادی فعالیت تکنسین‌های میدانی و تکنسین‌های داخلی، همه‌روزه از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۲۰:۰۰ بوده و این اشخاص موظف‌اند در این بازه زمانی در وضعیت «آماده خدمت» قرار داشته باشند؛ مگر در مواردی که برنامه شیفت، مرخصی یا مأموریت رسمی به نحو دیگری توسط شرکت تعیین شده باشد.

بند ۳-۲۴

در صورتی که مأموریتی پیش از پایان ساعات عادی کاری به تکنسین ارجاع و توسط وی پذیرفته شود، تکنسین موظف است تا پایان کامل خدمت، تحویل کار و ثبت گزارش نهایی در سامانه در محل مأموریت حضور داشته باشد؛ هرچند زمان اتمام خدمت پس از ساعت ۲۰:۰۰ باشد.

بند ۴-۲۴

کارکنان اداری که حسب دستور شرکت پس از پایان ساعات اداری به انجام وظایف خود ادامه دهند، حسب قوانین و مقررات مربوط و ضوابط داخلی شرکت، مشمول اضافه‌کار یا سایر مزایای پیش‌بینی‌شده خواهند بود.

بند ۵-۲۴

شرکت می‌تواند با توجه به شرایط عملیاتی، حجم درخواست‌ها، توافق نامه های سازمانی، شرایط اضطراری، تغییر فصل، مناسبت‌ها یا توسعه خدمات، نسبت به تغییر شیفت‌ها، ساعات کاری یا برنامه حضور اقدام نماید. این تغییرات از طریق سامانه، اپلیکیشن یا ابلاغ رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ماده ۲۵- وضعیت آماده‌به‌کار و آنلاین بودن

بند ۱-۲۵

تکنسین‌های مشمول استفاده از اپلیکیشن اختصاصی شرکت موظف‌اند در ساعات کاری تعیین‌شده، وضعیت خود را در اپلیکیشن در حالت «آنلاین» یا «آماده دریافت مأموریت» قرار دهند.

بند ۲-۲۵

خاموش نمودن تلفن همراه، قطع عمدی اینترنت، غیرفعال نمودن موقعیت مکانی، خروج از حساب کاربری، بستن اپلیکیشن یا هر اقدامی که مانع دریافت مأموریت گردد، بدون مجوز شرکت، تخلف انضباطی محسوب می‌شود.

بند ۳–۲۵

کارکنان موظف‌اند در تمام مدت آماده‌به‌کار بودن، امکان پاسخگویی به تماس‌های شرکت، پیام‌های سامانه و اعلان‌های اپلیکیشن را فراهم نمایند.

بند ۴–۲۵

در صورت بروز نقص فنی در تلفن همراه، اینترنت، اپلیکیشن یا تجهیزات ارتباطی، شخص موظف است بلافاصله موضوع را از طریق روش‌های جایگزین به شرکت اطلاع دهد.

بند ۵–۲۵

شرکت مجاز است وضعیت آنلاین بودن، مدت زمان حضور، میزان دسترس‌پذیری، نرخ پذیرش مأموریت، مدت پاسخگویی و سایر شاخص‌های عملیاتی را در سامانه ثبت و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار دهد.

ماده ۲۶– ثبت حضور، غیبت و فعالیت

بند ۱–۲۶

ثبت حضور، آغاز فعالیت، پایان فعالیت، مأموریت‌ها، زمان‌های توقف، مرخصی، مأموریت اداری، استعلاجی و سایر وضعیت‌های کاری، حسب مورد، از طریق اپلیکیشن، سامانه یا سایر ابزارهای معرفی‌شده توسط شرکت انجام خواهد شد.

بند ۲–۲۶

اطلاعات ثبت‌شده در سامانه، در صورت عدم اثبات خلاف آن، مبنای بررسی عملکرد، محاسبه ساعات کاری، برنامه‌ریزی عملیاتی و رسیدگی‌های اداری خواهد بود.

بند ۳–۲۶

ثبت اطلاعات خلاف واقع، استفاده از حساب کاربری دیگران، ثبت حضور صوری، ثبت مأموریت غیرواقعی یا هرگونه تقلب در سامانه ممنوع بوده و حسب مورد، تخلف انضباطی محسوب می‌شود.

ماده ۲۷– مرخصی، غیبت و استعلاجی

بند ۱–۲۷

تمامی درخواست‌های مرخصی استحقاقی، مرخصی بدون حقوق، مرخصی ساعتی، مرخصی اضطراری، مأموریت اداری، مرخصی استعلاجی و سایر انواع مرخصی، صرفاً از طریق بخش مربوط در اپلیکیشن یا

سامانه شرکت ثبت و ارسال خواهد شد؛ مگر در موارد اضطراری که امکان ثبت الکترونیکی وجود نداشته باشد.

بند ۲–۲۷

ثبت درخواست مرخصی به منزله موافقت شرکت نبوده و استفاده از مرخصی منوط به تأیید مقام مسئول یا واحد منابع انسانی خواهد بود.

بند ۳–۲۷

درخواست مرخصی باید، جز در موارد اضطراری، با رعایت مهلت‌های تعیین‌شده در دستورالعمل داخلی شرکت ثبت گردد.

بند ۴–۲۷

در صورت بیماری یا حادثه، شخص موظف است در اولین فرصت ممکن مراتب را از طریق اپلیکیشن یا سایر روش‌های تعیین‌شده به شرکت اطلاع داده و حسب مورد، مدارک لازم از جمله گواهی معتبر پزشکی را ارائه نماید.

بند ۵–۲۷

عدم ثبت درخواست، عدم ارائه مدارک لازم یا غیبت بدون اطلاع، حسب مورد، غیبت غیرموجه تلقی خواهد شد.

ماده ۲۸– کیف پول دیجیتال، اطلاعات بانکی و پرداخت‌ها

بند ۱–۲۸

شرکت برای هر کارمند، کارشناس یا تکنسین، یک حساب کاربری و کیف پول دیجیتال در سامانه یا اپلیکیشن ایجاد می‌نماید.

بند ۲–۲۸

حقوق، دستمزد، پورسانت، پاداش، مزایا، کمک‌هزینه‌ها، مطالبات قابل پرداخت و سایر پرداخت‌های مورد تأیید شرکت، حسب ضوابط داخلی، ابتدا در کیف پول دیجیتال شخص ثبت یا منظور شده و سپس بر اساس درخواست برداشت یا فرآیندهای مالی شرکت، به حساب بانکی معرفی‌شده واریز خواهد شد.

بند ۳–۲۸

هر شخص موظف است شماره شبای بانکی متعلق به خود را در بخش مربوطه در اپلیکیشن یا سامانه ثبت و در صورت تغییر، بلافاصله اطلاعات جدید را به‌روزرسانی نماید.

بند ۴-۲۸

مسئولیت صحت شماره شبا، اطلاعات بانکی و مالکیت حساب معرفی‌شده بر عهده شخص بوده و شرکت مسئولیتی در قبال تأخیر یا عدم واریز ناشی از اطلاعات نادرست ارائه‌شده توسط شخص نخواهد داشت.

بند ۵-۲۸

کلیه تراکنش‌های مالی، سوابق پرداخت، برداشت، مانده کیف پول و گردش مالی، در سامانه ثبت شده و حسب قوانین مربوط، قابل استناد خواهد بود.

بند ۶-۲۸

شرکت می‌تواند در چارچوب قوانین، نسبت به تهاتر مطالبات، کسورات قانونی، جبران خسارات یا سایر موارد پیش‌بینی‌شده در توافق نامه، از مبالغ قابل پرداخت اقدام نماید.

ماده ۲۹- نظام ارزیابی عملکرد

بند ۱-۲۹

به منظور حفظ کیفیت خدمات، ارتقاء سطح رضایت کاربران و بهبود مستمر عملکرد، شرکت نظام ارزیابی عملکرد کارکنان را برقرار می‌نماید.

بند ۲-۲۹

شاخص‌های ارزیابی می‌تواند شامل امتیاز کاربران، نظرات کاربران، کیفیت انجام خدمات، نظم، رعایت زمان‌بندی، نرخ پذیرش مأموریت، نرخ لغو مأموریت، رعایت استانداردهای شرکت، کیفیت گزارش‌ها، رفتار حرفه‌ای، همکاری سازمانی، رعایت مقررات و سایر شاخص‌های تعیین‌شده توسط شرکت باشد.

بند ۳-۲۹

امتیازات، بازخوردها و نظرات ثبت‌شده توسط کاربران عادی و کاربران سازمانی، یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد بوده و شرکت موظف است پیش از اتخاذ تصمیمات انضباطی یا استخدامی مهم، در صورت لزوم، موضوع را بررسی و راستی‌آزمایی نماید.

بند ۴-۲۹

شرکت می‌تواند بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد، نسبت به اعطای پاداش، آموزش تکمیلی، ارتقاء، تغییر سطح دسترسی، کاهش یا افزایش مأموریت‌ها، تغییر رتبه، تعلیق موقت یا سایر اقدامات مدیریتی مطابق مقررات داخلی اقدام نماید.

بند ۵-۲۹

کارکنان حق ندارند کاربران را به ثبت امتیاز یا نظر خاص ترغیب، تطمیع، تهدید یا اجبار نمایند و هرگونه دستکاری در فرآیند ارزیابی ممنوع است.

فصل ششم

تجهیزات، اموال شرکت، ابزار کار، وسایل امانی و استفاده از زیرساخت‌ها

ماده ۳۰- مالکیت اموال و تجهیزات

بند ۱-۳۰

کلیه تجهیزات، ابزارها، وسایل، نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، سامانه‌ها، اپلیکیشن‌ها، لباس فرم، کارت شناسایی، خودرو، موتورسیکلت، قطعات، ابزار تخصصی، تجهیزات ایمنی، اسناد، فایل‌ها، داده‌ها و هرگونه دارایی فیزیکی یا دیجیتال متعلق به شرکت، در مالکیت انحصاری شرکت بوده و صرفاً به صورت امانی در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد.

بند ۲-۳۰

تحویل هرگونه تجهیزات به کارکنان به منزله انتقال مالکیت نبوده و صرفاً جهت استفاده در چارچوب وظایف شغلی می‌باشد.

بند ۳-۳۰

کارکنان موظف‌اند از تجهیزات شرکت صرفاً برای انجام وظایف محوله استفاده نموده و از هرگونه استفاده شخصی، غیرمجاز یا خارج از مأموریت خودداری نمایند.

ماده ۳۱- مسئولیت نگهداری و امانت‌داری

بند ۱-۳۱

کارکنان مسئول حفظ، نگهداری و استفاده صحیح از کلیه تجهیزات امانی شرکت بوده و در صورت هرگونه خسارت ناشی از تقصیر، بی‌احتیاطی، استفاده نادرست یا تخلف، مسئول جبران خسارت خواهند بود.

بند ۲-۳۱

در صورت مفقودی، سرقت، آسیب یا خرابی تجهیزات امانی، شخص موظف است فوراً موضوع را به شرکت گزارش دهد.

بند ۳-۳۱

تشخیص میزان خسارت و نحوه جبران آن بر اساس نظر شرکت و مستندات موجود انجام خواهد شد، مگر آنکه خلاف آن در مراجع قانونی ثابت گردد.

ماده ۳۲- تحویل و استرداد تجهیزات

بند ۱-۳۲

در زمان شروع همکاری، شرکت می‌تواند تجهیزات مورد نیاز را به کارکنان تحویل دهد و در پایان همکاری یا در صورت درخواست شرکت، کارکنان موظف به استرداد کامل و سالم تجهیزات می‌باشند.

بند ۲-۳۲

عدم استرداد تجهیزات در موعد مقرر، استفاده غیرمجاز از تجهیزات پس از پایان همکاری یا امتناع از تحویل آن‌ها، تخلف جدی محسوب شده و شرکت حق پیگیری قانونی را برای خود محفوظ می‌دارد.

بند ۳-۳۲

شرکت می‌تواند در صورت عدم استرداد تجهیزات، معادل ریالی آن را از مطالبات شخص کسر نماید، در حدود قوانین لازم‌الاجرا.

ماده ۳۳- استفاده از اپلیکیشن و سامانه شرکت

بند ۱-۳۳

استفاده از اپلیکیشن، سامانه‌ها، پنل‌ها و نرم‌افزارهای شرکت صرفاً در چارچوب مأموریت شغلی مجاز بوده و هرگونه استفاده شخصی یا غیرمرتبط ممنوع است.

بند ۲-۳۳

کارکنان موظف‌اند از هرگونه دستکاری، نفوذ، تغییر، مهندسی معکوس، کپی‌برداری، استخراج داده‌ها یا تلاش برای نقض سازوکارهای سیستم‌های امنیتی و کنترلی شرکت خودداری نمایند.

بند ۳-۳۳

تمامی داده‌های ثبت‌شده در اپلیکیشن شامل زمان‌ها، موقعیت مکانی، مأموریت‌ها، گزارش‌ها، امتیازات، پیام‌ها و تراکنش‌ها، متعلق به شرکت بوده و برای اهداف عملیاتی، مدیریتی، امنیتی و حقوقی قابل استفاده است.

بند ۴-۳۳

شرکت مجاز است در حدود قوانین، موقعیت مکانی، وضعیت آنلاین بودن و عملکرد اپلیکیشن را برای مدیریت مأموریت‌ها و ارزیابی عملکرد رصد نماید.

ماده ۳۴- امنیت اطلاعات و دسترسی‌ها

بند ۱-۳۴

کارکنان موظف‌اند اطلاعات ورود به حساب کاربری، رمز عبور، کدهای امنیتی و سایر اطلاعات دسترسی را کاملاً محرمانه نگه دارند.

بند ۲-۳۴

واگذاری حساب کاربری به اشخاص ثالث یا استفاده از حساب دیگران ممنوع است.

بند ۳-۳۴

در صورت سوءاستفاده از حساب کاربری به دلیل عدم رعایت امنیت توسط کارمند، مسئولیت کامل بر عهده وی خواهد بود.

ماده ۳۵- استفاده از ابزار ارتباطی

بند ۱-۳۵

هرگونه تماس، پیام، اعلان، اطلاع‌رسانی و ارتباط میان شرکت و کارکنان از طریق شماره‌ها، ایمیل‌ها و سامانه‌های رسمی شرکت معتبر است.

بند ۲-۳۵

استفاده از ابزارهای ارتباطی شخصی برای انجام امور کاری صرفاً در موارد اضطراری و با مجوز شرکت مجاز است.

ماده ۳۶- تجهیزات وسیله نقلیه (برای تکنسین‌های میدانی)

بند ۱-۳۶

در صورت استفاده از وسیله نقلیه شخصی یا سازمانی (موتورسیکلت یا خودرو)، تکنسین موظف است وسیله نقلیه را در وضعیت ایمن، قانونی و قابل استفاده نگهداری نماید.

بند ۲–۳۶

کلیه مسئولیت‌های مربوط به تخلفات رانندگی، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی یا استفاده غیرمجاز از وسیله نقلیه، بر عهده شخص خواهد بود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

بند ۳–۳۶

شرکت هیچ مسئولیتی در قبال استفاده خارج از مأموریت یا تخلفات شخصی کارکنان با وسیله نقلیه نخواهد داشت.

ماده ۳۷– پایان دسترسی و جمع‌آوری اموال

بند ۱–۳۷

در صورت خاتمه همکاری، تعلیق یا قطع دسترسی، شرکت مجاز است دسترسی‌های دیجیتال، حساب‌های کاربری و مجوزهای سامانه‌ای شخص را فوراً غیرفعال نماید.

بند ۲–۳۷

کارکنان موظف‌اند تمامی اموال، تجهیزات، کارت‌ها، لباس فرم، ابزارها و اطلاعات در اختیار خود را ظرف مدت تعیین‌شده به شرکت تحویل دهند.

بند ۳–۳۷

هرگونه استفاده از سامانه پس از قطع همکاری، غیرمجاز و قابل پیگرد خواهد بود.

فصل هفتم

حقوق، مزایا، کیف پول دیجیتال، پورسانت، بیمه و تسویه‌حساب

ماده ۳۸– ساختار پرداخت‌ها

بند ۱–۳۸

پرداخت‌های شرکت به کارکنان، کارشناسان و تکنسین‌ها حسب نوع همکاری می‌تواند شامل حقوق ثابت، پورسانت، پاداش عملکرد، مزایا، اضافه‌کاری، مأموریت، و سایر پرداخت‌های مورد تأیید شرکت باشد.

بند ۲–۳۸

میزان حقوق ثابت، درصد پورسانت و سایر مزایا بر اساس توافق نامه ی جداگانه، نوع شغل، سطح مهارت، عملکرد و سیاست‌های داخلی شرکت تعیین می‌گردد.

بند ۳–۳۸

شرکت مجاز است در چارچوب قوانین، نسبت به اصلاح، تعدیل یا به‌روزرسانی نظام پرداخت‌ها اقدام نموده و مراتب را از طریق سامانه یا ابلاغ رسمی اعلام نماید.

ماده ۳۹– کیف پول دیجیتال

بند ۱–۳۹

برای هر کارمند، کارشناس و تکنسین، یک کیف پول دیجیتال در سامانه یا اپلیکیشن شرکت ایجاد می‌گردد.

بند ۲–۳۹

کلیه حقوق، پورسانت‌ها، پاداش‌ها، مزایا و سایر مطالبات مالی قابل پرداخت، ابتدا در کیف پول دیجیتال شخص ثبت شده و سپس طبق فرآیند برداشت به حساب بانکی معرفی‌شده واریز خواهد شد.

بند ۳–۳۹

کیف پول دیجیتال صرفاً یک ابزار حسابداری و تسویه داخلی بوده و به معنای ایجاد حساب بانکی مستقل یا حق مالکیت خارج از چارچوب شرکت نمی‌باشد.

ماده ۴۰– اطلاعات بانکی و شماره شبا

بند ۱–۴۰

کلیه پرداخت‌های نقدی شرکت به حساب بانکی معرفی‌شده توسط شخص و از طریق شماره شبای ثبت‌شده در سامانه انجام می‌شود.

بند ۲–۴۰

مسئولیت صحت، مالکیت و اعتبار شماره شبا و اطلاعات بانکی بر عهده شخص بوده و شرکت در قبال اشتباه ناشی از اطلاعات نادرست هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

بند ۳–۴۰

در صورت تغییر حساب بانکی، شخص موظف است فوراً اطلاعات جدید را در سامانه ثبت و تأیید نماید.

ماده ۴۱– زمان‌بندی پرداخت‌ها

بند ۱–۴۱

پرداخت‌ها مطابق چرخه‌های مالی شرکت (روزانه، هفتگی، ماهانه یا دوره‌ای) و بر اساس سیاست‌های داخلی انجام می‌گردد.

بند ۲–۴۱

شرکت می‌تواند پرداخت‌ها را منوط به تکمیل فرآیندهای اداری، تأیید عملکرد، تسویه مأموریت‌ها و بررسی گزارش‌ها نماید.

ماده ۴۲– کسورات قانونی و سازمانی

بند ۱–۴۲

شرکت مجاز است کسورات قانونی شامل مالیات، بیمه، جرائم قانونی، بدهی‌های قطعی، خسارات وارده و سایر موارد مجاز را از مبالغ قابل پرداخت کسر نماید.

بند ۲–۴۲

کسورات صرفاً در چارچوب قوانین لازم‌الاجرا و یا با رضایت یا تعهد قبلی شخص انجام خواهد شد.

ماده ۴۳– بیمه و مزایای قانونی

بند ۱–۴۳

شرکت در صورت الزام قانونی یا طبق توافق نامه، نسبت به بیمه نمودن کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی یا سایر نهادهای بیمه‌ای اقدام خواهد نمود.

بند ۲–۴۳

نوع بیمه (پایه، تکمیلی یا سایر انواع) و شرایط بهره‌مندی از آن مطابق توافق نامه ی جداگانه و سیاست‌های شرکت تعیین می‌گردد.

بند ۳–۴۳

استفاده از بیمه تکمیلی یا مزایای رفاهی منوط به رعایت کامل مقررات شرکت و استمرار همکاری فعال خواهد بود.

ماده ۴۴– مرخصی، استعلاجی و وضعیت عدم حضور

بند ۱–۴۴

کلیه درخواست‌های مرخصی، مأموریت اداری، مرخصی استعلاجی و سایر وضعیت‌های عدم حضور، صرفاً از طریق اپلیکیشن یا سامانه شرکت ثبت می‌گردد.

بند ۲–۴۴

مرخصی یا استعلاجی تنها پس از تأیید شرکت معتبر بوده و عدم تأیید به منزله غیبت تلقی خواهد شد.

بند ۳–۴۴

در موارد استعلاجی، ارائه مدارک معتبر پزشکی مطابق دستورالعمل شرکت الزامی است.

ماده ۴۵– پرداخت پاداش و پورسانت

بند ۱–۴۵

پورسانت و پاداش عملکرد بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده توسط شرکت از جمله رضایت کاربران، امتیازدهی، کیفیت خدمات، سرعت انجام مأموریت و رعایت مقررات محاسبه می‌گردد.

بند ۲–۴۵

شرکت مجاز است در صورت تخلف انضباطی، کاهش کیفیت خدمات یا نقض مقررات، نسبت به کاهش یا حذف پاداش اقدام نماید.

بند ۳–۴۵

پرداخت پاداش و پورسانت مشروط به تأیید نهایی عملکرد و تسویه کامل مأموریت‌ها می‌باشد.

ماده ۴۶– تسویه‌حساب نهایی

بند ۱–۴۶

در صورت خاتمه همکاری، شرکت پس از کسر بدهی‌ها، خسارات، کسورات قانونی و تعهدات مالی، نسبت به تسویه‌حساب نهایی اقدام خواهد نمود.

بند ۲–۴۶

تحویل کامل تجهیزات، تسویه مأموریت‌ها و تأیید واحدهای مربوط، شرط انجام تسویه نهایی می‌باشد.

بند ۳–۴۶

پس از تسویه نهایی، دسترسی‌های سامانه‌ای فرد غیرفعال شده و رابطه همکاری خاتمه‌یافته تلقی می‌گردد.

فصل هشتم

تخلفات انضباطی، ضمانت اجراها و رسیدگی به تخلفات

ماده ۴۷– اصول کلی تخلفات

بند ۱–۴۷

هرگونه عدم رعایت مفاد توافق‌نامه، آیین‌نامه‌های داخلی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، استانداردهای اجرایی یا دستورات قانونی شرکت، تخلف محسوب می‌شود.

بند ۲–۴۷

تخلفات ممکن است شامل تخلف انضباطی، مالی، فنی، امنیتی، رفتاری یا ترکیبی از آن‌ها باشد.

بند ۳–۴۷

تشخیص نوع، شدت و آثار تخلف بر عهده شرکت بوده و بر اساس مستندات سامانه، گزارش‌ها و بررسی‌های داخلی انجام خواهد شد، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد.

ماده ۴۸– انواع تخلفات

بند ۱–۴۸ (تخلفات سبک)

مواردی مانند:

- تأخیر جزئی در حضور یا پاسخگویی
- عدم رعایت کامل نظم ظاهری
- خطاهای غیرعمدی در گزارش‌دهی
- عدم دقت در ثبت اطلاعات غیرحساس

بند ۲-۴۸ (تخلفات متوسط)

مواردی مانند:

• رد غیرموجه مأموریت

• عدم رعایت کامل دستورالعمل‌های اجرایی

• تکرار تخلفات سبک

• عدم حضور در وضعیت آنلاین در ساعات کاری بدون مجوز

• رفتار غیرحرفه‌ای غیرحاد

بند ۳-۴۸ (تخلفات سنگین)

مواردی مانند:

• دریافت وجه خارج از سامانه شرکت

• ارائه خدمات خارج از سیستم شرکت به کاربران

• افشای اطلاعات محرمانه

• جعل یا دستکاری اطلاعات سامانه

• ترک مأموریت پس از پذیرش بدون مجوز

• رفتار توهین‌آمیز، تهدید یا درگیری با کاربر

• واگذاری حساب کاربری به شخص دیگر

بند ۴-۴۸ (تخلفات بسیار سنگین)

مواردی مانند:

• سوءاستفاده مالی از کاربران یا شرکت

• جعل اسناد یا گزارش‌های رسمی

• نفوذ یا دستکاری عمدی سامانه

• ایجاد خسارت عمدی به شرکت

• همکاری با رقبا برای انتقال اطلاعات یا مشتریان

• تکرار تخلفات سنگین به‌صورت مکرر

ماده ۴۹– ضمانت اجراها

بند ۱–۴۹

بر اساس نوع و شدت تخلف، شرکت می‌تواند یک یا چند اقدام زیر را اعمال نماید:

• تذکر شفاهی یا کتبی

• اخطار رسمی ثبت‌شده در پرونده

• کاهش امتیاز یا رتبه عملکرد

• تعلیق موقت دسترسی به اپلیکیشن

• کاهش یا قطع موقت مأموریت‌ها

• جریمه مالی در حدود مجاز قانونی

• محرومیت موقت از برخی مزایا یا پاداش‌ها

• الزام به آموزش مجدد

• تغییر سطح دسترسی سامانه

• خاتمه همکاری (فسخ توافق نامه)

بند ۲–۴۹

اعمال هرگونه ضمانت اجرا می‌تواند به‌صورت مستقل یا ترکیبی و متناسب با شدت تخلف انجام شود.

بند ۳–۴۹

شرکت مجاز است در موارد فوری و ضروری، پیش از تکمیل فرآیند رسیدگی، نسبت به تعلیق موقت دسترسی فرد اقدام نماید.

ماده ۵۰– فرآیند رسیدگی به تخلفات

بند ۱–۵۰

در صورت وقوع تخلف، موضوع ابتدا توسط واحد مربوطه یا سامانه گزارش و مستندسازی می‌گردد.

بند ۲-۵۰

در صورت نیاز، موضوع به واحد منابع انسانی یا کمیته انضباطی ارجاع داده می‌شود.

بند ۳-۵۰

فرد متخلف می‌تواند توضیحات، دفاعیات یا مستندات خود را در مهلت تعیین‌شده ارائه نماید.

بند ۴-۵۰

تصمیم نهایی پس از بررسی مستندات، گزارش‌ها و دفاعیات، توسط شرکت اتخاذ و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۵۱- ثبت و آثار تخلفات

بند ۱-۵۱

کلیه تخلفات ثبت‌شده در پرونده پرسنلی فرد درج شده و در ارزیابی عملکرد، ارتقاء، پرداخت‌ها و تخصیص مأموریت‌ها مؤثر خواهد بود.

بند ۲-۵۱

تکرار تخلفات مشابه یا تجمع تخلفات، می‌تواند موجب تشدید ضمانت اجراها گردد.

بند ۳-۵۱

برخی تخلفات سنگین یا بسیار سنگین ممکن است موجب قطع فوری همکاری گردد.

ماده ۵۲- تعلیق فوری

بند ۱-۵۲

در مواردی که ادامه فعالیت فرد ممکن است موجب آسیب به کاربران، شرکت یا سامانه گردد، شرکت مجاز است دسترسی فرد را به‌صورت فوری تعلیق نماید.

بند ۲-۵۲

تعلیق فوری می‌تواند تا زمان بررسی کامل موضوع ادامه یابد.

بند ۳-۵۲

تعلیق به معنای قطع قطعی همکاری نبوده مگر اینکه در ادامه تصمیم نهایی به فسخ توافق نامه منجر شود.

فصل نهم

محرمانگی اطلاعات، عدم رقابت و تعارض منافع

ماده ۵۳– اصل محرمانگی

بند ۱–۵۳

کلیه کارکنان، کارشناسان و تکنسین‌ها متعهد می‌گردند تمامی اطلاعات مرتبط با شرکت، کاربران، کاربران سازمانی، فرآیندها، قیمت‌گذاری، ساختار مأموریت‌ها، الگوریتم‌ها، داده‌ها، اسناد، توافق نامه ها، سیاست‌ها و هرگونه اطلاعات غیرعمومی را محرمانه تلقی نمایند.

بند ۲–۵۳

تعهد محرمانگی شامل دوران همکاری، دوره آموزشی، دوره آزمایشی و همچنین پس از خاتمه همکاری بدون محدودیت زمانی خواهد بود، مگر آنکه شرکت به‌صورت کتبی اجازه انتشار داده باشد.

بند ۳–۵۳

هرگونه افشا، انتقال، فروش، انتشار یا در اختیار قرار دادن اطلاعات محرمانه به اشخاص ثالث، رقبا، کاربران یا هر نهاد دیگر، ممنوع و موجب مسئولیت حقوقی و انضباطی خواهد بود.

ماده ۵۴– مصادیق اطلاعات محرمانه

بند ۱–۵۴

موارد زیر به‌طور خاص محرمانه تلقی می‌گردند (بدون محدودیت):

- اطلاعات کاربران عادی و سازمانی
- لیست مشتریان، توافق نامه ها و سفارش‌ها
- نرخ‌ها، قیمت‌ها و مدل‌های درآمدی
- ساختار پورسانت و سیستم پرداخت
- کدها، الگوریتم‌ها و نرم‌افزارهای شرکت
- اطلاعات فنی اپلیکیشن‌ها و سامانه‌ها
- موقعیت‌های کاری و برنامه اعزام تکنسین‌ها
- اطلاعات مالی، بانکی و حسابداری

• فرآیندهای داخلی، آموزش‌ها و دستورالعمل‌ها

• داده‌های عملکردی و امتیازدهی کاربران

ماده ۵۵– ممنوعیت رقابت

بند ۱–۵۵

کارکنان و تکنسین‌ها متعهد می‌شوند در طول مدت همکاری و تا مدت مشخص پس از خاتمه همکاری (مطابق توافق نامه جداگانه یا قوانین لازم‌الاجرا)، بدون مجوز کتبی شرکت، در هیچ کسب‌وکار، پروژه یا فعالیتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با فعالیت شرکت رقابت داشته باشد، مشارکت ننمایند .

بند ۲–۵۵

این ممنوعیت شامل موارد زیر می‌باشد:

• تأسیس کسب‌وکار مشابه

• همکاری با شرکت‌های رقیب

• ارائه خدمات مشابه به مشتریان شرکت به‌صورت مستقل

• استفاده از تجربه یا اطلاعات داخلی برای ایجاد سرویس مشابه

بند ۳–۵۵

محدوده زمانی و جغرافیایی عدم رقابت توسط شرکت تعیین و در توافق نامه ی تکمیلی مشخص خواهد شد.

ماده ۵۶– ممنوعیت جذب کاربر (مشتری) و نقض یا دور زدن سیستم (شرکت)

بند ۱–۵۶

کارکنان و تکنسین‌ها حق ندارند به هیچ عنوان، کاربران یا مشتریان شرکت را به ارائه خدمات خارج از سامانه، اپلیکیشن یا بستر رسمی شرکت ترغیب نمایند.

بند ۲–۵۶

هرگونه توافق مستقیم با کاربران برای انجام خدمات خارج از سیستم شرکت، حتی در صورت رضایت کاربر، ممنوع بوده و تخلف سنگین محسوب می‌شود.

بند ۳-۵۶

کارکنان حق ندارند اطلاعات تماس کاربران را برای استفاده شخصی ذخیره، نگهداری یا استفاده نمایند.

ماده ۵۷- تعارض منافع

بند ۱-۵۷

کارکنان موظف‌اند از هرگونه وضعیتی که منجر به تعارض میان منافع شخصی و منافع شرکت گردد، خودداری نمایند.

بند ۲-۵۷

در صورت وجود هرگونه رابطه، همکاری یا منفعت شخصی با کاربران، تأمین‌کنندگان یا رقبا، شخص موظف است موضوع را فوراً به شرکت اعلام نماید.

بند ۳-۵۷

دریافت هرگونه هدیه، وجه، امتیاز، منفعت یا مزیت خارج از چارچوب شرکت از کاربران یا اشخاص مرتبط، ممنوع است مگر با مجوز کتبی شرکت.

ماده ۵۸- مالکیت داده‌ها و اطلاعات

بند ۱-۵۸

کلیه داده‌های تولیدشده در جریان فعالیت کارکنان در سامانه شرکت، شامل گزارش‌ها، موقعیت‌ها، زمان‌ها، تعاملات، امتیازات و سوابق مأموریت، متعلق به شرکت بوده و جزء دارایی‌های اطلاعاتی شرکت محسوب می‌شود.

بند ۲-۵۸

کارکنان هیچ‌گونه حق مالکیت، ادعا یا استفاده مستقل از این داده‌ها خارج از چارچوب شرکت ندارند.

ماده ۵۹- ضمانت اجرا نقض محرمانگی و عدم رقابت

بند ۱-۵۹

نقض مفاد این فصل می‌تواند منجر به اقدامات زیر شود:

- تعلیق فوری دسترسی
- قطع همکاری بدون اخطار قبلی

• مطالبه خسارت مادی و معنوی

• پیگیری حقوقی و کیفری

• محرومیت از همکاری‌های آتی

• ضبط مطالبات معوق در حدود قانون

بند ۲-۵۹

شرکت مجاز است در صورت احراز خطر فوری، پیش از صدور رأی نهایی، اقدامات پیشگیرانه از جمله قطع دسترسی به سامانه را اعمال نماید.

فصل دهم

فسخ، خاتمه همکاری، حل اختلاف و احکام نهایی

ماده ۶۰- انواع خاتمه همکاری

بند ۱-۶۰

همکاری میان شرکت و کارکنان، کارشناسان یا تکنسین‌ها می‌تواند در موارد زیر خاتمه یابد:

• استعفای کتبی یا ثبت‌شده در سامانه

• فسخ توافق نامه از سوی شرکت

• پایان مدت توافق نامه (در توافق نامه های مدت‌دار)

• توافق طرفین

• بازنشستگی یا ازکارافتادگی

• تعلیق طولانی‌مدت یا عدم امکان ادامه همکاری

بند ۲-۶۰

خاتمه همکاری مانع از رسیدگی به تخلفات یا تعهدات مالی و حقوقی پیشین نخواهد بود.

ماده ۶۱- فسخ از سوی شرکت

بند ۱-۶۱

شرکت می‌تواند در موارد زیر نسبت به فسخ فوری یا غیر فوری توافق نامه اقدام نماید:

• ارتکاب تخلفات سنگین یا بسیار سنگین

• نقض محرمانگی یا عدم رقابت

• سوءاستفاده مالی یا اخلاقی

• کاهش شدید کیفیت عملکرد یا عدم همکاری مستمر

• عدم حضور یا عدم دسترسی مکرر بدون عذر موجه

• از بین رفتن اعتماد حرفه‌ای شرکت نسبت به فرد

بند ۲-۶۱

فسخ توافق نامه می‌تواند با یا بدون اخطار قبلی و حسب تشخیص شرکت انجام شود، مگر در مواردی که قانون الزام خاصی مقرر کرده باشد.

ماده ۶۲- استعفا

بند ۱-۶۲

کارکنان می‌توانند با ارائه درخواست استعفا از طریق سامانه یا به صورت کتبی، درخواست خاتمه همکاری ارائه نمایند.

بند ۲-۶۲

استعفا منوط به تسویه حساب کامل، تحویل تجهیزات و انجام تعهدات معوق خواهد بود.

بند ۳-۶۲

شرکت می‌تواند در صورت وجود مأموریت‌های جاری یا تعهدات مهم، زمان اجرای استعفا را به مدت معقول به تعویق اندازد.

ماده ۶۳- تسویه حساب نهایی

بند ۱-۶۳

پس از خاتمه همکاری، تسویه حساب نهایی پس از بررسی موارد زیر انجام می‌شود:

• مانده کیف پول دیجیتال

• حقوق و مزایای معوق

• کسورات قانونی

• خسارات وارده

• عدم تحویل تجهیزات

• بدهی‌های احتمالی

بند ۲-۶۳

پرداخت نهایی منوط به تأیید واحدهای مالی، منابع انسانی و عملیات شرکت می‌باشد.

ماده ۶۴- تحویل اموال و قطع دسترسی

بند ۱-۶۴

کارکنان موظف‌اند کلیه اموال، تجهیزات، کارت‌ها، لباس فرم، ابزارها و دسترسی‌های سامانه‌ای را در زمان خاتمه همکاری تحویل دهند.

بند ۲-۶۴

شرکت مجاز است در زمان خاتمه همکاری، دسترسی فرد به اپلیکیشن، سامانه‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال را فوراً قطع نماید.

ماده ۶۵- حل اختلاف

بند ۱-۶۵

در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر، اجرا، فسخ یا هر موضوع مرتبط با توافق نامه، طرفین مکلف‌اند ابتدا موضوع را از طریق مذاکره مستقیم و داخلی در چارچوب شرکت حل‌وفصل نمایند.

ماده ۲-۶۵ (الزام ارسال اظهارنامه رسمی)

در صورتی که اختلاف از طریق مذاکره حل نگردد، هر یک از طرفین موظف است پیش از هر اقدام قضایی یا داوری، موضوع اختلاف را به صورت کتبی و از طریق اظهارنامه رسمی یا ابلاغ ثبت‌شده در سامانه شرکت به طرف مقابل اعلام نماید.

مهلت پاسخ‌گویی به اظهارنامه حداکثر ۷ روز کاری از تاریخ ابلاغ خواهد بود، مگر آنکه در اظهارنامه مهلت دیگری تعیین شده باشد.

ماده ۳-۶۵ (ارجاع به داوری تخصصی)

در صورت عدم حصول توافق پس از طی مراحل فوق، اختلاف جهت رسیدگی نهایی به داور مرضی‌الطرفین در اتحادیه فناوران رایانه تهران یا مرجع داوری مورد توافق طرفین ارجاع خواهد شد.

نظر داور منتخب، برای طرفین لازم‌الاتباع و قطعی خواهد بود، مگر در مواردی که قانون صراحتاً حق اعتراض قضایی را مجاز بداند.

ماده ۴-۶۵ (هزینه‌های داوری)

هزینه‌های داوری، کارشناسی و رسیدگی بر اساس رأی داور یا توافق طرفین تعیین شده و در صورت عدم تعیین، به نسبت مساوی بین طرفین تقسیم می‌گردد.

ماده ۶۶- فورس ماژور (حوادث غیرمترقبه)

بند ۱-۶۶

در صورت وقوع حوادث خارج از کنترل طرفین از جمله بلایای طبیعی، جنگ، بحران‌های گسترده، قطعی سراسری زیرساخت‌ها، یا سایر شرایط غیرقابل پیش‌بینی، اجرای تعهدات ممکن است به‌طور موقت متوقف یا تعدیل گردد.

بند ۲-۶۶

در شرایط فورس ماژور، هیچ‌یک از طرفین مسئول خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات در مدت اثر حادثه نخواهد بود.

ماده ۶۷- اعتبار توافق نامه **و پذیرش الکترونیکی**

بند ۱-۶۷

توافق‌نامه از زمان امضا یا پذیرش الکترونیکی در سامانه یا اپلیکیشن شرکت، لازم‌الاجرا بوده و برای کلیه طرفین لازم‌الاتباع است.

بند ۲-۶۷

استفاده از اپلیکیشن، ورود به سامانه، انجام مأموریت یا شروع همکاری به منزله پذیرش کامل مفاد توافق نامه تلقی می‌گردد.

بند ۳-۶۷

عدم مطالعه کامل مفاد توافق نامه، رافع مسئولیت‌های قانونی و توافق نامه ی اشخاص نخواهد بود.

ماده ۶۸– اصلاح و به‌روزرسانی توافق نامه

بند ۱–۶۸

شرکت مجاز است در هر زمان نسبت به اصلاح، تکمیل یا به‌روزرسانی مفاد توافق‌نامه اقدام نماید.

بند ۲–۶۸

نسخه‌های جدید از طریق سامانه یا اپلیکیشن به اطلاع کارکنان خواهد رسید و ادامه همکاری پس از اطلاع‌رسانی، به منزله پذیرش نسخه جدید تلقی می‌شود.

ماده ۶۹– نسخ و اعتبار

بند ۱–۶۹

توافق‌نامه در یک نسخه جامع تنظیم شده و جایگزین کلیه توافقات قبلی در خصوص موضوع همکاری می‌گردد، مگر آنکه صراحتاً خلاف آن ذکر شده باشد.

.....

توافق نامه ی استخدام و همکاری و عملیات اجرایی شرکت

۱. هدف توافق نامه

توافق نامه، چارچوب همکاری میان شرکت و کارکنان، کارشناسان و تکنسین‌ها را از نظر استخدام، عملیات، وظایف، اعزام، عملکرد و استفاده از سامانه‌ها تعیین می‌کند.

۲. دامنه شمول

• کارمندان اداری

• کارشناسان

• تکنسین‌های میدانی و داخلی

• نیروهای توافق نامه ای، تمام‌وقت و پاره‌وقت

۳. ساختار همکاری

• حقوق ثابت (حسب شغل)

• پورسانت عملکردی

• اضافه‌کاری (برای کارمندان اداری)

• بیمه تأمین اجتماعی (در صورت شمول)

• بیمه تکمیلی (طبق سیاست شرکت)

۴. ساعات کاری

• تکنسین‌ها: ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰

• کارمندان اداری: طبق شیفت سازمانی

• الزام آنلاین بودن در اپ تکنسین

• ثبت مرخصی و استعلاجی فقط در اپلیکیشن

۵. سیستم کیف پول دیجیتال

• واریز حقوق و پورسانت به کیف پول اپلیکیشن

• تسویه به شماره شبا ثبت‌شده

• مسئولیت صحت اطلاعات بانکی با فرد است

۶. اعزام و عملیات

• مأموریت فقط از طریق اپلیکیشن

• ممنوعیت ارتباط شخصی با کاربر

• ممنوعیت دریافت وجه خارج از سیستم

• ثبت کامل گزارش مأموریت

۷. ارزیابی عملکرد

• امتیاز کاربران عادی و سازمانی

• نرخ پذیرش مأموریت

• کیفیت خدمات

• رفتار حرفه‌ای

۸. تجهیزات و اپلیکیشن

• تجهیزات امانی شرکت

• ممنوعیت استفاده شخصی

• مسئولیت نگهداری با کارمند است

۹. فسخ و خاتمه

• استعفا

• فسخ شرکت

• پایان توافق نامه

• تسویه حساب نهایی

آیین‌نامه انضباطی، رفتاری و سازمانی شرکت

۱. رفتار حرفه‌ای

• ممنوعیت توهین، الفاظ رکیک، خشونت

• رعایت احترام با کاربران و همکاران

• رعایت شئونات حرفه‌ای در همه شرایط

۲. لباس فرم و ظاهر

• الزام استفاده از لباس فرم

• آراستگی و نظافت شخصی

• ممنوعیت استفاده غیرمجاز از برند شرکت

۳. انضباط زمانی

• آنلاین بودن در ساعات کاری

• عدم ترک مأموریت بدون مجوز

تعهدنامه محرمانگی، عدم رقابت و حفاظت از اطلاعات

۱. محرمانگی اطلاعات

- اطلاعات کاربران
- اطلاعات مالی
- سیستم پورسانت
- الگوریتم‌ها و اپلیکیشن
- فرآیندهای داخلی

۲. ممنوعیت رقابت

- ایجاد کسب‌وکار مشابه
- همکاری با رقبا
- استفاده از تجربه داخلی برای سرویس مشابه

۳. ممنوعیت جذب مشتری

- ممنوعیت نقض قوانین یا دور زدن اپلیکیشن
- ممنوعیت ارائه خدمات مستقیم به کاربران
- ممنوعیت گرفتن مشتری شخصی

۴. مالکیت داده‌ها

- تمام داده‌های سیستم متعلق به شرکت است
- هیچ حقی برای استفاده مستقل وجود ندارد

۵. تعارض منافع

- اعلام هرگونه ارتباط با رقبا
- ممنوعیت دریافت هدیه یا منفعت خارج از سیستم

۶. ضمانت اجرا

• فسخ فوری

• پیگرد حقوقی

• مطالبه خسارت

• محرومیت دائمی از همکاری

.....

آیین‌نامه انضباطی، رفتاری و سازمانی شرکت

۱. رفتار حرفه‌ای

• ممنوعیت توهین، الفاظ رکیک، خشونت

• رعایت احترام با کاربران و همکاران

• رعایت شئونات حرفه‌ای در همه شرایط

۲. لباس فرم و ظاهر

• الزام استفاده از لباس فرم

• آراستگی و نظافت شخصی

• ممنوعیت استفاده غیرمجاز از برند شرکت

۳. انضباط زمانی

• آنلاین بودن در ساعات کاری

• عدم ترک مأموریت بدون مجوز

• ثبت دقیق زمان‌ها در اپلیکیشن

۴. تخلفات

• سبک: تأخیر، خطای جزئی

• متوسط: عدم رعایت دستورالعمل

• سنگین: ارتباط شخصی با کاربر، دریافت وجه خارج از سیستم

• بسیار سنگین: تقلب، جعل، افشای اطلاعات

۵. ضمانت اجرا

• تذکر / • اخطار / • تعلیق / • کاهش امتیاز / • قطع همکاری

۶. نظام امتیازدهی

• نظر کاربران عادی و سازمانی

• تأثیر مستقیم بر مأموریت‌ها

• ممنوعیت دستکاری امتیاز

اطلاعیه ؛

اطلاعیه حقوق مالکیت و حق نشر

– کلیه متن، عبارات، مفاد، مواد، بندها، تبصره‌ها، جداول، پیوست‌ها، ساختار، نحوه نگارش، طراحی، قالب و محتوای توافق نامه، منحصراً متعلق به شرکت [حلقه بی نهایت ایرانیان (لوپ)] بوده و تمامی حقوق مادی و معنوی آن برای شرکت محفوظ است.

– هرگونه کپی‌برداری، تکثیر، بازنشر، انتشار، ویرایش، اقتباس، ترجمه، انتقال، استفاده، بهره‌برداری یا استناد از تمام یا بخشی از توافق نامه ، به هر شکل و با هر وسیله، بدون اخذ مجوز کتبی قبلی از مدیرعامل یا نماینده قانونی شرکت، ممنوع بوده و فاقد مجوز قانونی است.

– درخواست استفاده از تمام یا بخشی از توافق نامه ، صرفاً باید به صورت کتبی به شرکت ارائه شده و تنها پس از صدور موافقت‌نامه رسمی دارای شماره، تاریخ، مهر شرکت و امضای مدیرعامل یا نماینده قانونی شرکت، مجاز خواهد بود.

– شرکت حق پیگیری کلیه موارد استفاده غیرمجاز از توافق نامه و مطالبه خسارات مادی، معنوی و قانونی را از طریق مراجع ذی‌صلاح برای خود محفوظ می‌دارد.

(شرکت لوپ در تمامی سامانه ها مربوطه، این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در صورت نیاز، شرایط و ضوابط استفاده را اصلاح یا به‌روزرسانی کند. هرگونه تغییر از زمان انتشار معتبر و لازم‌الاجرا است و ادامه استفاده از خدمات توسط کاربران به منزله مطالعه و پذیرش آخرین نسخه شرایط و ضوابط محسوب می‌شود).

کاربر گرامی ،

<< گروه لوپ از حسن توجه و زمانی که برای مطالعه اختصاص دادید ، تشکر می کند و امیدوار است با همراهی شما ، آغازگر مسیری حرفه ای ، شفاف و مبتنی بر اعتماد متقابل باشد و همواره تلاش می کند تجربه ای شفاف ، امن و قابل اعتماد فراهم کند؛

ادامه استفاده از خدمات به معنای پذیرش این شرایط و ضوابط است >>

با لوپ تا بی نهایت در کنار هم هستیم

تهیه، تدوین و تنظیم‌شده توسط گروه فناوری اطلاعات لوپ

نسخه: ۱,۰

تاریخ تدوین: ۱۴۰۴/۰۸/۱۰

شماره سند: LIT-TECH-۰۰۱

© کلیه حقوق مادی و معنوی این سند برای شرکت حلقه بی نهایت ایرانیان (لوپ) محفوظ است.